



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite, iscritte ai numeri **40067/2015** e **76055/2015** del ruolo generale

TRA

Parte_1 *Parte_1* **in proprio e** *CP_1*
la prima in persona del socio accomandatario Sig. *Parte_1* ,
elettivamente domiciliati in Rende (CS), Via Adige n. 16, presso lo studio dell'Avv. Sabato Carlo Paduano,
che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

[...]

Controparte_2

[...]

[...]

in persona del socio accomandatario Sig. *Parte_1*
elettivamente domiciliata in Rende (CS), Via Adige n. 16, presso lo studio dell'Avv. Sabato Carlo Paduano,
che la rappresenta e difende giusta procura unita all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

-OPPONENTE-

E

Controparte_3 già *Controparte_4* come rappresentata dalla mandataria
società *Controparte_5*

[...]

in persona del procuratore Dott. *Controparte_6* ,
elettivamente domiciliata in Salerno, Via Michele Vernieri n. 52, presso lo studio dell'Avv. Francesco Borza,
che la rappresenta e difende giusta procure rispettivamente in calce alla comparsa di costituzione e al ricorso
per decreto ingiuntivo.

-CONVENUTO-OPPOSTO-

OGGETTO: giudizio ordinario e opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione finanziaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A]- Il decreto ingiuntivo n. 5373/2015 in data 3.3.2015

Con decreto ingiuntivo n. 5373/2015, quale, su ricorso della società *Controparte_3* [...] già *Controparte_4* come rappresentata dalla mandataria [...] *Controparte_5* dal Tribunale Ordinario di Roma in data 3.3.2015 emesso nei confronti della società *Parte_1* [...] *Pt_1* in proprio e *CP_1* – la prima, in qualità di utilizzatrice debitrice principale, e il secondo e la terza in qualità di fideiussori – veniva, agli stessi, ingiunto di pagare la somma complessiva di € 68.279,72, oltre interessi moratori, nei limiti del tasso soglia, e spese processuali, quali dovuti in forza del contratto di locazione finanziaria n. AL 3075960010, colla prima, al tempo *Controparte_4* stipulato in data 31.7.2007 e successivamente modificato in data 16.6.2008 e 27.7.2011, avente ad oggetto la seguente unità immobiliare: *locale commerciale al piano terra, in corso di costruzione [al tempo], da destinare a sala bar-ristorante, censito al Catasto Fabbricati del Comune di rende al foglio 21, particella 1044, sub 3.*

B]- L'autonomo giudizio ordinario n. 40067/2015 r.g.

Con atto di citazione rispettivamente notificato in data 17.6.2015 e 26.6.2015, gli stessi ingiunti *Parte_1* *Parte_1* in proprio e *CP_1* convenivano in giudizio essa società *Controparte_3* già *Controparte_4* in persona della rappresentante mandataria *Controparte_5* [...]

Premettevano, all'uopo - che la società *Parte_1* aveva, in data 31.7.2007, colla società *Controparte_4* oggi *CP_3* *Controparte_3* stipulato contratto di locazione finanziaria n. AL 3075960010, successivamente modificato in data 16.6.2008 e 27.7.2011, avente ad oggetto la seguente unità immobiliare: *locale commerciale al piano terra, in corso di costruzione [al tempo], da destinare a sala bar-ristorante, censito al Catasto Fabbricati del Comune di rende al foglio 21, particella 1044, sub 3* [si tratta dello stesso contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo sub A]; e - che, appena venuta a conoscenza, nel maggio 2015, del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti [si tratta del decreto ingiuntivo appena descritto sub A] e dell'ulteriore ricorso della concedente per la restituzione dell'immobile dato in locazione finanziaria, essa utilizzatrice società *Parte_1* si era prontamente offerta di rilasciare l'immobile stesso.

Assumevano quindi **i)**- che, trattandosi di leasing traslativo, doveva trovare applicazione la disposizione dettata dall'art. 1526 c.c., in materia di vendita con patto di riservato dominio, per cui, in caso di risoluzione, la concedente doveva restituire i canoni riscossi, salvo equo compenso per l'utilizzazione dell'immobile oggetto del contratto stesso; **ii)**- che, comunque la penale contrattuale che, per il caso di risoluzione del contratto, stabiliva che, in aggiunta ai canoni già ricevuti in pagamento, fossero alla concedente corrisposti anche i canoni a scadere, con interessi moratori, oltre alla somma pattuita per il riscatto finale, e fosse, alla stessa, altresì restituito l'immobile dato in locazione finanziaria, salvo l'obbligo di riversare alla concedente il ricavato della relativa vendita, doveva essere ricondotta ad equità a norma dell'art. 1384 c.c., siccome eccessiva in considerazione dell'equilibrio sinallagmatico dell'affare.

E concludeva pertanto chiedendo **i)**- che venisse accertato e dichiarato il diritto della concedente alla restituzione della somma di € **134.889,88**, da cui detrarre il corrispettivo per il godimento dell'immobile per il periodo corrente dall'1.7.2008 alla data di risoluzione del contratto (16.4.2014), pari a € **38.500,00**, con credito residuo di € **96.398,98**; **ii)**- che venisse comunque dichiarato che nulla la parte attrice doveva alla convenuta, salvo la restituzione dell'immobile dato in locazione finanziaria; con vittoria di spese, da distrarsi.

Costituitasi in giudizio, la convenuta, preliminarmente eccepiva -che le avverse domande, siccome afferenti alla pretesa creditoria azionata col precedente decreto ingiuntivo [n. 5373/2015 in data 3.3.2015 – v. *supra*, sub A] non opposto nei termini di legge, erano ormai precluse a norma dell'art. 647 II c.p.c.; -assumeva, quindi, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che le avverse domande erano comunque, nel merito, del tutto infondate; e concludeva pertanto chiedendo la reiezione delle domande stesse, con vittoria di spese.

C]- Il Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - n. 76055/2015 r.g.

Con atto di citazione notificato in data 1.12.2015, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo **n. 5373/2015** in data 3.3.2015, come sopra descritto sub A].

Deduceva all'uopo preliminarmente **i)**- che il decreto ingiuntivo opposto aveva perduto ogni efficacia, poiché, esso era stato notificato all'opponente in data 6.11.2015, dopo la scadenza del termine perentorio di legge, di 40 giorni dalla sua pubblicazione, come nella specie avvenuta il 3.3.2015, mentre una precedente notifica era stata invalidamente eseguita, in violazione delle disposizioni stabilite dall'art. 145 c.p.c.; e che **ii)**- che, tra le stesse parti e per il medesimo rapporto, pendeva altro giudizio, iscritto al **n. 40067/2015** del ruolo generale.

Reiterava quindi, nel merito, le argomentazioni già poste a fondamento delle domande già formulate in tale ultimo giudizio **n. 40067/2015 r.g.**

E concludeva pertanto chiedendo, -che previa riunione del presente giudizio al più risalente **n. 40067/2015 r.g.**, l'opposto decreto ingiuntivo venisse dichiarato inefficace o, in subordine, revocato, e, in via riconvenzionale, -che l'utilizzatrice ricorrente venisse condannata alla restituzione, a norma dell'art. 1526 c.c. o dell'art. 1384 c.c., delle somme corrisposte nel corso del rapporto di locazione finanziaria, detratte le somme da lei dovute per il godimento dell'immobile che ne aveva costituito l'oggetto, per gli stessi importi richiesti nell'autonomo ordinario giudizio già promosso; con vittoria di spese, da distrarsi.

Costituitasi in giudizio, l'opposta società *Controparte_3* già *Controparte_4* come rappresentata dalla mandataria *Controparte_5* [...] assumeva, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che l'avversa opposizione era nel merito infondata; e concludeva pertanto, chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'opposizione stessa venisse respinta, con vittoria di spese.

Con ordinanza in data 19/27.12.2016, venivano respinte le istanze istruttorie, quali dalla parte attrice proposte nel primo giudizio ordinario **n. 40067/2015 r.g.**

Con ordinanza in data 15.1.2020, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo **n. 76055/2015 r.g.** veniva riunito al giudizio **n. 40067/2015 r.g.**

All'udienza del 4.3.2020, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Dell'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo

L'opposizione, dalla sola società utilizzatrice *Parte_1* proposta avverso il decreto ingiuntivo **n. 5373/2015** in data 3.3.2015, dalla società concedente [...] *Controparte_3* già *Controparte_4* come rappresentata dalla mandataria [...] *Controparte_5* come detto, ottenuto, anche nei confronti dei fideiussori *Parte_1* in proprio e *CP_1* per l'importo complessivo di € **68.279,72**, oltre interessi moratori, nei limiti del tasso soglia, e spese processuali, quale dovuto in

forza del contratto di locazione finanziaria n. **AL 3075960010**, colla prima, al tempo **CP_4**

[...] stipulato in data 31.7.2007 e successivamente modificato in data 16.6.2008 e 27.7.2011, deve essere dichiarata inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

1)- Conformemente al dettato degli artt. 145 II co e 149 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto fu validamente notificato, a mezzo posta, in data 7.5.2015, per compiuta giacenza previa rituale comunicazione di deposito presso l' **Org_1** , a **Parte_1** , nella sua qualità di socio accomandatario della società ingiunta, presso la di lui residenza (v. decreto ingiuntivo opposto con unita documentazione di notifica, in fascicolo di parte opposta); essendo noto che, a mente del combinato disposto dei commi I e II dell'art. 145 cit., la notificazione alle società non aventi, come l'odierna opponente, personalità giuridica si eseguono, al pari di quelle destinate alle persone giuridiche, presso la relativa sede ovvero alla persona fisica che le rappresenta, purché, come nella specie, nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati la residenza, il domicilio o dimora abituale; e, in quest'ultimo caso, certamente anche a mezzo posta, secondo le disposizioni dell'art. 149 c.p.c., a mente del quale *“Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale”* (v. Cass. Civ. n. 30882/17: *“In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.”*).

2)- La notificazione stessa fu altresì tempestiva poiché richiesta in data 21.4.2015, entro il termine di 60 giorni dalla emissione, in data 3.3.2015, del decreto ingiuntivo, come stabilito dall'art. 644 c.p.c.; essendo noto che, a norma dell'art. 149 c.p.c., nel testo modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

3)- La circostanza che, malgrado quanto fin qui esposto, il giudice della fase monitoria, dalla ricorrente richiesto della rituale dichiarazione di esecutività, abbia, in un primo momento, disposto la rinnovazione della descritta notificazione a norma dell'art. 647, I co, secondo periodo c.p.c. (v. provv. in data 18.9.2015 in fascicolo di parte opponente; tuttavia seguito, in data 21.9.2015, dal decreto dichiarativo della definitiva esecutività – v. decreto cit. in fascicolo di parte convenuta nel proc. n. 40067/2015 r.g.), è del tutto inconferente, poiché spetta al giudice dell'opposizione, nell'ambito della piena cognizione a lui attribuita, il potere di scrutinare la regolarità della

notificazione del decreto ingiuntivo opposto, per valutare la tempestività dell'opposizione stessa; con la conseguenza che la seconda rinnovata notificazione, quale dalla ricorrente comunque eseguita in data 6.11.2015 in ottemperanza delle disposizioni, come detto, in un primo momento date dal giudice della fase monitoria (cfr. decreto ingiuntivo, relativa documentazione di notifica, in fascicolo di parte opposta), non è di per sé idonea a far decorrere nuovo e successivo termine per la proposizione dell'opposizione.

4) - Ciò detto, deve concludersi che l'opposizione in esame sia inammissibile perché tardivamente proposta con citazione notificata nel dicembre 2015, dopo la scadenza del termine perentorio di 40 giorni stabilito dal combinato disposto degli artt. 641 e 647 c.p.c., quale decorrente dall'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nella specie intervenuta in data 3.3.2015, e dopo la dichiarazione di esecutività del decreto stesso, come dal giudice della fase monitoria pronunciata in data 21.9.2015, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, a norma dell'art. 647 II co c.p.c. (*“Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può più essere proposta né proseguita, salvo quanto disposto dall'art. 650”*). Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto nei termini e dichiarato pertanto esecutivo è oggetto di principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità – cfr., recentemente, tra le tante, Cass. Civ. n. 22465/18, n. 19113/18, n. 25317/17, n. 3987/16, n. 1650/14). Mentre l'opponente non ha nemmeno allegato alcuna delle situazioni – mancata tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione; impossibilità, per caso fortuito o forza maggiore di proporre tempestiva opposizione, che, a norma dell'art. 650 c.p.c., nel testo modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 20 maggio 1976, consentono la proposizione dell'opposizione tardiva.

II]- Delle domande proposte nell'autonomo giudizio ordinario n. 40067/2015

Il decreto ingiuntivo **n. 5373/2015** in data 3.3.2015, quale tardivamente opposto dalla utilizzatrice società **Parte_1** (v. *supra*, sub I) e, come detto, dichiarato definitivamente esecutivo in data 21.9.2015 (v. *supra*, sub 1.4), è passato in giudicato, non solo nei confronti di quest'ultima, ma anche nei confronti dei relativi fideiussori **Parte_1** in proprio e **CP_1** non risultando che essi abbiano mai opposto il decreto stesso.

Da ciò discende che le domande, quali da tutti e tre – utilizzatrice e fideiussori - proposte nell'autonomo giudizio ordinario **n. 40067/2015 r.g.** – accertarsi il diritto dell'utilizzatrice alla restituzione, a norma dell'art. 1526 c.c. o dell'art. 1384 c.c., delle somme corrisposte nel corso del rapporto di locazione finanziaria detratte le somme da lei dovute per il godimento dell'immobile che ne costituiva l'oggetto ovvero l'inesistenza di alcun credito residuo della concedente in forza della locazione stessa - sono ormai coperte dal descritto giudicato, quale avente ad oggetto la

pretesa creditoria della utilizzatrice per canoni insoluti, originata dal medesimo rapporto di locazione finanziaria; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “il principio secondo cui l'autorità del **giudicato** spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al **decreto ingiuntivo** di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di **giudicato** non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte [dall'ingiunto] a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (così, Cass. Civ. n. 22465/18; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 19113/18, n. 28318/17, n. 13207/15, n. 11360/10, n. 16319/07, n. 7272/03, n. 15178/20).

III]- Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, separatamente, con riferimento a ciascuno dei giudizi riuniti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo **n. 5373/2015** in data 3.3.2015, come proposta dalla società **Parte_1** nei confronti della società **Controparte_3** già **Controparte_4** come rappresentata dalla mandataria **Controparte_5**

-dichiara che, in ordine alle domande di accertamento del diritto dell'utilizzatrice alla restituzione, a norma dell'art. 1526 c.c. o dell'art. 1384 c.c., delle somme corrisposte nel corso del rapporto di locazione finanziaria, detratte le somme da lei dovute per il godimento dell'immobile che ne costituiva l'oggetto, ovvero dell'inesistenza di alcun credito residuo della concedente in forza della locazione stessa, quali, nell'autonomo ordinario giudizio **n. 40067/2015 r.g.**, proposte da **Parte_1** **Parte_1** in proprio e **Parte_2** nei confronti di essa società **Controparte_3** già **Controparte_4** come rappresentata dalla mandataria **Controparte_5** [...] si è formato giudicato per effetto del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo **n. 5373/2015** in data 3.3.2015;

-condanna l'opponente *Parte_1* al rimborso, in favore dell'opposta *Controparte_3* già *Controparte_4* come rappresentata, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € **6.000,00**, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;

-condanna gli attori nell'autonomo ordinario giudizio n. **40067/15 r.g.**, [...] *Parte_1* *Parte_1* in proprio e *CP_1* in solido tra loro, al rimborso, in favore della convenuta *Controparte_3* già *Controparte_4* come rappresentata, delle spese processuali, che liquida in complessivi € **10.000,00**, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso, in Roma, il 19 dicembre 2020.

Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan